

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 2	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 사택 입주자 의무 불이행

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 □처 ■부는 복리후생 업무를 담당하며 본부에서 제공하는 모든 사택과 합숙소의 배정 및 관리·운영 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「사택업무편람」 제20조(사택의 퇴거)에 따르면, “사택 입주자가 퇴직 시에는 1개월 이내에 사택에서 퇴거 또는 전세사택을 반환하여야 한다.”라고 되어 있다.

그리고, 같은 편람 제21조(퇴거이행강제금)에는 “사택 퇴거 기한이 지났음에도 퇴거하지 아니하는 경우 퇴거 기한 종료일을 기준으로 퇴거할 때까지 경과일수에 대하여 ‘퇴거이행강제금’을 부과하며, 그 기준은 퇴거 기한 종료일부터 6개월

까지는 매월 평당 3만 원, 7개월 이후는 매월 평당 9만 원”으로 규정하고 있다.

또한, 사업소 내칙 「☆본부 사택운영내칙」 제5조(입주대상) 및 제14조(퇴거)에 따르면, “사택 입주 대상은 ☆본부 소속 직원으로 하고, 퇴직자는 발령일로부터 1개월 이내 퇴거하여야 한다.”라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부에서 관리·운영하는 사택의 입주자 현황을 점검한 결과, 정년퇴직자가 고의로 사택 퇴거 의무를 불이행하면서 여전히 본부 사택에 계속 거주하고 있는 사례를 확인하였기에, 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서는 감사결과를 수용하면서 해당 퇴직자에게 퇴거이행 강제금을 부과하고 조속한 퇴거 이행을 요청(퇴거 미이행 시 추후 민사소송 추진 예정 포함)하는 등 내용증명(內容證明)을 지속적으로 발송하고 있었다.

하지만, 해당 퇴직자는 사택을 퇴거하지 못해 미안하게 생각하지만 본인이 짓고 있는 집이 아직 덜 지어졌다는 부당한 항변을 하며 사택 퇴거를 계속 차일 피일 미루고 있기에, 사택 관리부서로서의 애로사항이 있음을 토로하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 정년퇴직 사유로 본부 사택에서 퇴거하여야 함에도 불구하고 지금까지 여전히 본부 사택에 계속 입주하고 있는 ‘퇴직자’에게 본부 사택에서 퇴거할 때까지 매월 ‘퇴거이행 강제금’을 부과하고,(시정 1)
- ② 특히, ‘퇴직자’가 본부 사택에 계속 거주하고 있는 것은 더 이상 우리 회사의

직원 신분이 아닌 자가 우리 회사의 건물(사택)을 불법으로 무단점유 하고 있는 것이기에 무관용의 원칙에 따라 본부 사택에서 조속히 퇴거하도록 가능한 모든 법적인 조치(예를 들면, ㉠ 명도소송과 함께 ㉡ 납부하지 아니하고 있는 퇴거이행강제금에 대한 부당이득반환청구소송 청구 등)를 즉시 취하시기 바랍니다.(시정 2)